

1513381-79.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TATYANA TEIXEIRA JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109981/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24480417 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2109981 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MISRAEL DOS SANTOS LEITE

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513381-79.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513381-79.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109981/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 24480417 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2109981 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MISRAEL DOS SANTOS LEITE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TATYANA TEIXEIRA JORGE

VISTOS.

MISRAEL DOS SANTOS LEITE foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isto porque no dia 24 de abril de 2022, por volta das 11h23, na Rua Renato, nº 902, Vila Matilde, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo e transportava, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 97 eppendorfs e 48 invólucros contendo 61,8g (sessenta e uma grama e oito decigramas) de cocaína, além de 59 invólucros contendo 168,2g (cento e sessenta e oito gramas e duas decigramas)

de tetrahidrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O acusado foi devidamente notificado (fls. 116) e apresentou resposta à acusação às fls. 84-96.

Houve o recebimento da denúncia por decisão datada de 18 de maio de 2022 (fls. 105-106).

O réu foi devidamente citado (fls. 118).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o réu interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da pretensão, nos exatos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a consideração do atenuante da confissão, bem como da súmula nº 718 do STF para a fixação do regime inicial, estabelecendo-se regime diverso do fechado, bem como a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva está comprovada: auto de prisão em flagrante (fls. 1); boletim de ocorrência (fls. 2-4); auto de exibição e apreensão (fls. 8), laudo de constatação (fls. 13-16), laudo toxicológico definitivo (fls. 124/126), bem como pela prova oral.

A autoria é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a pessoa do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva.

Outrossim, a prova testemunhal comprovou a traficância.

Os policiais militares Jade Antonio Carassoli e Leandro Augusto de Moura depuseram sob o crivo do contraditório e asseveraram que nadada dos fatos, realizavam patrulhamento ostensivo a bordo da viatura, deslocando-se pela via descrita da inicial, quando observaram um indivíduo saindo da mesma, o qual carregava uma pequena bolsa e demonstrou certo nervosismo após observar a aproximação da viatura policial, motivo pelo qual foi abordado. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado, mas na bolsa em que ele carregava foram localizados os entorpecentes descritos na denúncia. Indagada, a policial Jade informou que além dos entorpecentes, o réu trazia consigo certa quantia em dinheiro. Disseram que informalmente o acusado admitiu que estava traficando no local.

Portanto, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

À vista do disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que a quantidade e diversidade de entorpecentes é normal para a espécie. Outrossim, as circunstâncias judiciais também são normais para a espécie, à luz do que fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência (proc nº 1504079-79.2019, 29ª Vara Criminal Central da capital), compenso-as entre si.

Inexistem causas de aumento e diminuição de pena, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343, dado que o réu é reincidente em crime doloso.

Pelo exposto, a pena definitiva será de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Fixo regime inicial fechado, eis que se trata de crime equiparado a hediondo, não se perdendo de vista que o réu é reincidente em crime doloso.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por se tratar de pena superior a quatro anos, de crime equiparado a hediondo, bem como em decorrência da reincidência.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MISRAEL DOS SANTOS LEITE como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas.

Remanescem presentes os requisitos para a custódia cautelar do réu. Com efeito, trata-se de indivíduo reincidente em crime doloso, o que denota que sua segregação

é indispensável à manutenção da ordem pública, sob pena de tornar a delinquir.

Custas na forma da Lei.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União. Transitada em julgado, providencie a z. serventia ao necessário.

Por fim, saliento que, em meu sentir, os artigos 1º e 2, § 2º da Lei nº 12.736/12, que impuseram ao juiz que leve em consideração a detração na sentença condenatória e que compute o tempo de duração da prisão cautelar para fins de fixação do regime inicial de pena, são inconstitucionais.

Com efeito, a referida lei tratou, expressamente, do instituto da detração e, tacitamente, da progressão de regime, os quais, segundo a Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/1984 -, devem ser reconhecidos e aplicados pelo juízo da execução penal. Transcrevo, a seguir, o artigo 66 da Lei nº 7.210/1984:

“Artigo 66 - Compete ao juiz da execução:

I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado;

II – declarar a extinção da punibilidade;

III – decidir sobre:

soma ou unificação de penas;

progressão ou regressão de regimes;

detração e remição de penas;

(...)

Ora, na medida em que o artigo 5, inciso LIII da Constituição Federal prescreve que ninguém será processado ou sentenciado senão pela autoridade competente e que a Lei de Execução Penal atribui a competência ao Juízo da Execução Penal para verificação dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regimes e da detração, tem-se que os mencionados artigos da Lei nº 12.736/2012 conspurcam o referido dispositivo constitucional, mostrando-se, pois, inviável a aplicação dos mesmos.

Nem se diga que a Lei nº 12.736/2012 revogou as alíneas “b” e “c” do inciso III da Lei nº 7.210/1984. É que o Decreto-Lei nº 4.657/1942 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – dispõe que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a anterior.”

Ora, analisando-se as normas da Lei nº 12.736/2012, verifica-se que referido diploma legal não revogou expressamente as alíneas “b” e “c” do inciso III da Lei nº 7.210/1984. Outrossim, por certo não regulou inteiramente a matéria de execução criminal nem mesmo os institutos da detração e da progressão de regimes.

A Lei nº 12.736/2012 também não é incompatível com a Lei nº 7.210/1984, sendo certo que os seus principais defensores sustentam que referida lei criou competência para aplicação da detração e da progressão de regimes a par da competência prevista na Lei de Execução Criminal.

Ocorre que, tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência consideravam que o reconhecimento da detração e da progressão de regimes era de competência exclusiva do juízo da execução criminal (vide Recurso Especial nº 200401611358), deveria a Lei nº 12.736/2012 ter, em algum de seus artigos, também alterado a Lei de Execução Criminal incluindo algum parágrafo no qual fosse previsto que, a par da competência do juízo de execução, existiria a competência do juízo criminal para aplicação dos referidos institutos, indicando, ainda como se aferiria o requisito subjetivo neste último caso, ou seja, no momento da prolação da sentença, pelo juízo de competência criminal, o que não ocorreu.

Outrossim, consoante bem notado por Guilherme de Sousa Nucci, a Lei nº 12.736/2012 viola ainda o princípio constitucional da individualização executória da pena e teve a “finalidade de banalizar o processo de individualização executória da pena, facilitando a passagem entre os regimes e permitindo o esvaziamento do cárcere (algo muito mais fácil do que construir presídios, certamente, um elevado investimento de recursos).”

Ademais, a detração e a progressão de regime exigem a verificação do comportamento carcerário do réu, o que se mostra inviável na fase de conhecimento do processo criminal.